

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1464

15 de septiembre de 2026

Presentado por la senadora *Moran Trinidad*

Referido a la Comisión de

LEY

Para establecer la “Ley para la Cancelación de Suscripciones y Renovaciones Automáticas”; establecer requisitos de divulgación, consentimiento, notificación y cancelación aplicables a las ofertas de renovación automática y servicios continuos; disponer que el mecanismo de cancelación sea sencillo y, como regla general, esté disponible por el mismo medio utilizado por el consumidor para suscribirse o prestar su consentimiento; prohibir prácticas que obstaculicen o retrasen irrazonablemente la cancelación; establecer remedios, restitución y penalidades administrativas; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor para implantar y fiscalizar esta Ley; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de Puerto Rico establece en su Artículo II, Sección 7, que ninguna persona será privada de su propiedad sin el debido proceso de ley. En ese contexto, es imperativo desarrollar una política pública dirigida a proteger los intereses económicos y propietarios de los consumidores y a promover relaciones comerciales justas, transparentes y razonables. Las suscripciones y renovaciones automáticas, provocan cargos recurrentes que inciden directamente sobre el patrimonio del consumidor, particularmente cuando continúan efectuándose a pesar de que este ha manifestado su intención de terminar la relación contractual. Por ello, el Estado tiene un interés legítimo en establecer parámetros razonables que aseguren que el consentimiento para asumir

cargos recurrentes sea informado y afirmativo. Igualmente, es deseable que el consumidor pueda retirar dicho consentimiento mediante un mecanismo sencillo, accesible y efectivo.

Esta legislación procura adelantar esos principios mediante salvaguardas que protejan el patrimonio de los consumidores frente a prácticas engañosas u obstructivas, sin impedir la utilización legítima de modelos comerciales basados en suscripciones o renovaciones automáticas. Los modelos de suscripción y de renovación automática forman parte de la vida cotidiana de los consumidores. Servicios digitales, plataformas de entretenimiento, aplicaciones, membresías, programas de entrega periódica y otros bienes y servicios se ofrecen mediante cargos recurrentes que continúan hasta que el consumidor toma una acción afirmativa para terminarlos. Este modelo puede ofrecer conveniencia y continuidad; sin embargo, cancelar una suscripción no debe ser sustancialmente más difícil que contratarla y exige trámites innecesarios, tales como: llamadas, comparecencias presenciales, múltiples pantallas, ofertas de retención obligatorias o procesos que dificultan materialmente la decisión del consumidor.

Asimismo, el Artículo II, Sección 18 de la Constitución de Puerto Rico, dispone que “[n]o se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales”. Esta garantía constitucional, dirigida a preservar la estabilidad y certeza de las relaciones contractuales, no constituye, una prohibición absoluta al ejercicio del poder de reglamentación del Estado. El ordenamiento constitucional reconoce que la libertad y estabilidad contractual deben armonizarse con la facultad del Estado de adoptar medidas razonables dirigidas a promover el bienestar general y proteger intereses públicos legítimos. Cuando un comerciante permite que una persona se suscriba por internet, mediante una aplicación, por teléfono u otro medio, debe ofrecer una vía de cancelación clara, accesible y comparable. La decisión de terminar un cargo recurrente pertenece al consumidor y no debe depender de superar obstáculos diseñados para prolongar una relación comercial que ya no desea.

Puerto Rico cuenta con un marco general de protección al consumidor administrado por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El Reglamento de Prácticas Comerciales, Reglamento Núm. 9158 de 6 de febrero de 2020, prohíbe las prácticas y anuncios engañosos y exige que la información esencial de una oferta sea divulgada adecuadamente. No obstante, resulta conveniente establecer mediante ley un estándar uniforme y específico para las suscripciones y servicios continuos que atienda no solo el momento de la contratación, sino también el proceso de cancelación, las notificaciones de renovación y los cambios materiales en los términos.

Esta necesidad no es exclusiva de Puerto Rico. Diversas jurisdicciones de los Estados Unidos han adoptado medidas conocidas como “Click to Cancel” para impedir que los consumidores queden atrapados en cargos recurrentes no deseados. En 2026, la Ciudad de Nueva York, adoptó una regla que requiere, entre otras salvaguardas, la divulgación clara de los términos materiales, un mecanismo de cancelación tan sencillo como el utilizado para prestar consentimiento, la disponibilidad de cancelación por los medios en que el comerciante acepta suscripciones y la prohibición de obstruir o retrasar irrazonablemente una solicitud de cancelación.

La experiencia regulatoria de otras jurisdicciones también refleja que el problema trasciende la mera incomodidad. Los obstáculos para cancelar pueden provocar que una persona continúe pagando por bienes o servicios que ya no desea, que pierda tiempo intentando terminar una relación contractual y que tenga que recurrir a medidas extraordinarias para detener cargos recurrentes. Por ello, una política pública moderna de protección al consumidor debe asegurar transparencia antes de la contratación y, con igual importancia, libertad efectiva para terminarla.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, anteriormente se ha expresado en relación a este asunto. En *Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior*, 101 D.P.R. 378 (1973), el Tribunal Supremo estableció precisamente que el criterio es de razonabilidad, mediante un balance entre el interés social de promover el bien común y el interés de proteger las transacciones

contractuales contra interferencias arbitrarias. Posteriormente, en *Trinidad Hernández v. ELA*, 188 D.P.R. 828 (2013), reiteró que no todo menoscabo contractual es inconstitucional y que, frente a contratación privada, debe examinarse si existe un menoscabo sustancial y, de existir, si la intervención responde a un interés legítimo y está racionalmente relacionada con ese objetivo.

Es importante recalcar que esta Ley adopta un enfoque neutral respecto de la tecnología y del tipo de comercio. Su propósito no es prohibir las suscripciones ni impedir que los comerciantes presenten ofertas legítimas de retención. Lo que se exige es que dichas ofertas no interfieran con la voluntad del consumidor, que los términos esenciales sean claros, que los cambios materiales sean notificados y que una solicitud de cancelación sea reconocida y procesada sin condiciones irrazonables. En ese contexto, la presente Ley no pretende invalidar obligaciones contractuales legítimamente contraídas ni alterar arbitrariamente los términos económicos de acuerdos existentes, sino establecer, de manera prospectiva y uniforme, requisitos mínimos aplicables a las prácticas comerciales relacionadas con suscripciones, renovaciones automáticas y servicios continuos. Tales requisitos responden al interés público legítimo y sustancial de proteger a los consumidores frente a cargos recurrentes no deseados y prácticas que dificulten, obstaculicen o retrasen irrazonablemente el ejercicio de su voluntad de terminar una relación contractual. Las obligaciones aquí impuestas guardan una relación razonable con ese propósito, pues no prohíben los modelos comerciales de suscripción, no impiden las renovaciones automáticas ni privan a los comerciantes de la facultad de ofrecer sus bienes y servicios bajo acuerdos de carácter continuo; únicamente exigen transparencia en sus términos, consentimiento informado y mecanismos razonables y accesibles para su cancelación. De esta manera, esta Asamblea Legislativa ejerce su poder de reglamentación en protección del interés público procurando un balance razonable entre la estabilidad de las relaciones contractuales y la protección del patrimonio, la autonomía contractual y la libertad de elección de los consumidores.

En consecuencia, esta Asamblea Legislativa, declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico que todo consumidor que acepte una renovación automática o un servicio continuo debe conocer claramente los términos del cargo recurrente y contar con un mecanismo sencillo, directo y accesible para cancelarlo. La facilidad de contratar no puede coexistir con una dificultad artificial para cancelar.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título.

Esta Ley se conocerá como “Ley para la Cancelación de Suscripciones y Renovaciones Automáticas”.

Artículo 2.- Propósito y Política Pública

Es la política pública del Gobierno de Puerto Rico proteger a los consumidores frente a prácticas engañosas, obstructivas o irrazonables relacionadas con renovaciones automáticas y servicios continuos. A esos fines, toda persona cubierta por esta Ley deberá divulgar de forma clara los términos materiales de la oferta, obtener el consentimiento afirmativo del consumidor cuando corresponda y proveer mecanismos de cancelación sencillos y accesibles, de manera que cancelar no resulte sustancialmente más difícil que suscribirse.

Artículo 3.- Definiciones

Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:

(a) Comerciante: Significa toda persona natural o jurídica que ofrezca o provea a un consumidor bienes o servicios mediante una renovación automática o un servicio continuo.

(b) Consumidor: Significa una persona natural que adquiere o acepta bienes o servicios principalmente para fines personales, familiares o domésticos.

(c) Renovación Automática: Significa un plan o acuerdo mediante el cual una suscripción pagada o acuerdo de compra se renueva automáticamente al finalizar un término definido por uno o más términos subsiguientes, salvo que el consumidor cancele.

(d) Servicio Continuo: Significa un plan o acuerdo mediante el cual una suscripción, membresía o relación de compra continúa hasta que el consumidor la cancela.

(e) Términos Materiales: Incluye, como mínimo, la descripción del bien o servicio; el precio o cuantía a cobrarse; la frecuencia de los cargos; la duración del término, si alguna; la fecha o condición para evitar un cargo posterior; cualquier periodo de prueba o precio promocional; la manera y fecha en que cambiará el precio; y los mecanismos disponibles para cancelar.

(f) Consentimiento Afirmativo: Significa una manifestación clara e inequívoca del consumidor mediante la cual acepta la renovación automática o el servicio continuo y sus términos materiales.

Artículo 4.- Divulgación de los términos y consentimiento.

Antes de solicitar el consentimiento del consumidor o su información de facturación, el comerciante deberá presentar los términos materiales de la renovación automática o del servicio continuo de manera clara y conspicua y en proximidad razonable a la solicitud de consentimiento.

Cuando la oferta incluya un periodo gratuito, un regalo, un descuento inicial o un precio temporal, deberá explicarse claramente cuándo terminará dicho beneficio, cuándo comenzará el cargo y cuál será el precio o los precios posteriores.

El comerciante deberá obtener el consentimiento afirmativo del consumidor a la renovación automática o al servicio continuo. El consentimiento no podrá inferirse exclusivamente del silencio o de la inacción del consumidor.

Artículo 5.- Derecho a cancelación sencilla.

Todo comerciante deberá permitir que el consumidor cancele una renovación automática o servicio continuo en cualquier momento mediante un mecanismo sencillo que sea, como mínimo, tan fácil de utilizar como el mecanismo mediante el cual el consumidor prestó su consentimiento.

La cancelación deberá estar disponible a través del mismo medio utilizado por el consumidor para suscribirse o prestar su consentimiento. Además:

(a) si el comerciante permite suscripciones o consentimientos por internet o mediante una aplicación, deberá ofrecer un mecanismo de cancelación por internet o mediante dicha aplicación;

(b) si permite suscripciones o consentimientos por teléfono, deberá aceptar cancelaciones por teléfono;

(c) si permite suscripciones o consentimientos en persona, deberá permitir, cuando sea razonablemente practicable, la cancelación en persona y deberá ofrecer adicionalmente un mecanismo remoto de cancelación, que podrá incluir un portal electrónico o correo electrónico; y

(d) si el comerciante acepta el consentimiento por varios medios, deberá permitir la cancelación por esos mismos medios, salvo que demuestre que un medio particular es técnicamente imposible o está prohibido por ley.

El comerciante deberá proveer al consumidor una confirmación de la cancelación en un formato que pueda conservar, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, notificación dentro de una aplicación, recibo o documento equivalente.

Artículo 6.- Prácticas prohibidas durante la cancelación.

Ningún comerciante podrá imponer condiciones irrazonables o ilegales, negarse a reconocer, obstruir o retrasar irrazonablemente una solicitud o intento de cancelación. Se considerarán prácticas prohibidas, entre otras:

(a) terminar o interrumpir intencionalmente una llamada iniciada para cancelar;

(b) ocultar, dificultar o proveer información falsa o engañosa sobre cómo cancelar;

(c) representar falsamente las consecuencias, costos o penalidades de una cancelación;

(d) exigir al consumidor que utilice un medio de cancelación más oneroso que el utilizado para suscribirse, salvo que una ley especial requiera lo contrario;

(e) requerir pasos innecesarios o repetitivos cuyo efecto razonable sea desalentar o retrasar la cancelación;

(f) continuar cobrando después de la fecha efectiva de cancelación, salvo por cantidades válidamente adeudadas con anterioridad; o

(g) condicionar la cancelación a escuchar o aceptar una oferta de retención, descuento o beneficio.

1 Nada de lo dispuesto en este Artículo impedirá que el comerciante presente una oferta
2 voluntaria de retención, siempre que el consumidor pueda rechazarla de inmediato y
3 continuar con la cancelación sin obstáculos ni demoras irrazonables.

4 Artículo 7.- Bienes no solicitados.

5 Cuando, bajo una renovación automática o servicio continuo, un comerciante envíe
6 bienes, mercancías o productos sin haber obtenido previamente el consentimiento
7 afirmativo requerido por esta Ley, tales bienes se considerarán enviados sin obligación
8 de pago o devolución por parte del consumidor. El consumidor no vendrá obligado a
9 sufragar costos de envío o devolución por dichos bienes, sin perjuicio de cualquier
10 disposición federal aplicable.

11 Artículo 8.- Avisos de renovación.

12 Cuando una renovación automática o servicio continuo tenga un término inicial
13 pagado de un (1) año o más y se renueve por un término pagado de seis (6) meses o más,
14 el comerciante deberá notificar al consumidor la próxima renovación no menos de quince
15 (15) días ni más de cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha límite para cancelar y evitar
16 el cargo.

17 El aviso deberá identificar el cargo próximo, la fecha de renovación y las instrucciones
18 claras para cancelar. El aviso se enviará por un canal seleccionado o utilizado
19 regularmente por el consumidor, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto,
20 notificación de aplicación u otro canal ofrecido por el comerciante.

21 Artículo 9.- Cambios materiales.

1 Todo comerciante deberá notificar al consumidor cualquier cambio material en los
2 términos de la renovación automática o servicio continuo, incluyendo aumentos de
3 precio, no menos de cinco (5) días laborables ni más de treinta (30) días antes de la fecha
4 de efectividad del cambio. La notificación deberá indicar claramente el cambio, su fecha
5 de vigencia y la forma de cancelar.

6 Artículo 10.- Periodos de prueba.

7 Cuando una oferta incluya un periodo de prueba gratuito o promocional de más de
8 treinta (30) días seguido de un cargo automático, el comerciante deberá notificar al
9 consumidor el próximo cargo no menos de tres (3) días ni más de veintiún (21) días antes
10 de la fecha límite para cancelar y evitar el primer cargo. El aviso deberá incluir
11 instrucciones claras para cancelar.

12 Artículo 11.- Restitución.

13 Cuando se determine que un comerciante violó esta Ley al no reconocer, obstruir o
14 retrasar irrazonablemente una cancelación, se podrá ordenar la restitución de toda
15 cantidad cobrada por la renovación automática o servicio continuo después del primer
16 intento documentado del consumidor de cancelar, además de cualquier otro remedio
17 disponible en ley.

18 Artículo 12.- Administración y fiscalización.

19 Toda violación a esta Ley constituirá una práctica prohibida para fines de la
20 legislación y se podrá investigar querellas, celebrar procedimientos adjudicativos,
21 ordenar el cese y desista, imponer restitución y utilizar los demás remedios que le
22 confiera su ley orgánica y otras leyes aplicables.

Artículo 13.- Penalidades administrativas.

Sin perjuicio de otras penalidades autorizadas por ley, se podrá imponer por cada violación de esta Ley una multa administrativa de:

(a) quinientos dólares (\$500) por una primera violación;

(b) mil quinientos dólares (\$1,500) por una segunda violación; y

(c) cinco mil dólares (\$5,000) por una tercera o subsiguiente violación.

Al fijar la penalidad, se podrá considerar la gravedad de la conducta, el número de consumidores afectados, la duración de la práctica, la buena fe del comerciante, las medidas correctivas adoptadas y cualquier reincidencia.

Artículo 14.- Exenciones y armonización.

Esta Ley no aplicará en la medida en que una entidad, producto, contrato o servicio esté sujeto a un régimen federal o local especializado que establezca requisitos de cancelación incompatibles con esta Ley o cuya aplicación esté expresamente prevenida por ley federal.

Se podrá, mediante reglamento y previa justificación, reconocer exenciones limitadas para entidades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradores, contratos de servicio u otras actividades reguladas por una agencia especializada, cuando determine que existe un régimen de protección al consumidor sustancialmente equivalente o que la aplicación simultánea produciría un conflicto regulatorio.

Nada de este Artículo se interpretará para eximir a un comerciante únicamente por el hecho de pertenecer a una industria regulada, si no existe una disposición incompatible o una protección sustancialmente equivalente.

Artículo 15.- Relación con otras leyes.

Los derechos y remedios establecidos por esta Ley serán adicionales a cualesquiera otros derechos o remedios reconocidos por el Código Civil de Puerto Rico, la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, el Reglamento de Prácticas Comerciales y cualquier otra ley o reglamento aplicable. En caso de conflicto, prevalecerá la disposición que conceda mayor protección al consumidor, salvo que una ley especial disponga expresamente lo contrario.

Artículo 16.- Reglamentación.

Se adoptará o enmendará la reglamentación necesaria para la cabal implantación de esta Ley dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a su aprobación.

Artículo 17.- Separabilidad.

Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley o su aplicación a cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal competente, la sentencia dictada no afectará ni invalidará sus demás disposiciones. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta que así hubiere sido declarada inconstitucional o inválida.

Artículo 18.- Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.